



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

Processo nº 0801353-40.2017.8.14.0015.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem acompanhada em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700).

2. Defiro, pois, de plano, a expedição do Mandado de Pagamento, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701, *caput*), anotando-se, nesse mandado, que caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 1º), fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (NCPC, art. 701, *caput*).

3. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo, o réu poderá opor embargos à ação monitória nos próprios autos, independentemente de prévia segurança do juízo (NCPC, art. 702, *caput*) e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º).

4. P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal/PA, 6 de junho de 2017.

DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

Juiz(a) de Direito

SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS

DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal.